

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821055-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, indeferiu pedido liminar. A agravante alegou irregularidades nos serviços prestados pelo CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA., incluindo cobrança por sessões não realizadas e terapias coletivas cobradas como individuais. Buscou, em sede de tutela, manter os tratamentos de seus beneficiários e depositar judicialmente o valor que considerava incontroverso. Contudo, antes da análise liminar, efetuou o pagamento integral das notas fiscais, no total de R\$ 324.497,95. O juízo de origem entendeu que o pagamento afastou o risco de dano, indeferindo a tutela pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do pagamento integral dos valores discutidos pela agravante afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se as alegações de fraude e cobrança indevida justificam a antecipação de tutela com base na urgência social alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida.
2. O pagamento integral das faturas pela agravante, antes da apreciação do pedido liminar, esvazia o periculum in mora, pois afasta o risco imediato de suspensão dos tratamentos aos beneficiários, o que era o fundamento do pedido liminar.
3. As alegações de fraude e cobrança indevida apresentadas pela agravante demandam dilação probatória, sendo incabível a análise em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta no sentido de que a ausência dos requisitos legais e a necessidade de instrução probatória impedem o deferimento da tutela provisória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla

defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização do pagamento integral dos valores em discussão afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.
2. A existência de controvérsia fática sobre supostas fraudes e cobranças indevidas exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.
3. A tutela de urgência somente pode ser deferida quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; 926, §1º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI nº 80574920248160000, Guarapuava, j. 26.08.2024; TJ-MG, AI nº 10000181399692001, j. 20.03.2019.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por **UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** em face da decisão prolatada pelo douto **JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA** que, nos autos da **Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente (processo nº 0859706-44.2024.8.14.0301)**, ajuizada por esta em face do **CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA**, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Breve Retrospecto:

A parte autora, ora Agravante, ajuizou a ação de origem alegando supostas irregularidades na prestação de serviços pela clínica Agravada, que consistiriam em cobrança de sessões em número superior ao prescrito e a suposta realização de terapias coletivas faturadas como individuais. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a manutenção dos tratamentos de seus beneficiários e a autorização para o depósito judicial do valor que entendia incontroverso (R\$ 74.772,00), referente aos serviços prestados em maio de 2024.

Outros atos processuais: No curso do processo, e antes da análise do pedido liminar, a própria Agravante informou ter efetuado o pagamento integral das notas fiscais contestadas, no montante de R\$ 324.497,95, a fim de garantir a continuidade dos tratamentos. A clínica Agravada, em sede de contestação, refutou as alegações, defendendo a regularidade dos serviços prestados e a correção das cobranças.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

"Diante do exposto, considerando a perda superveniente do objeto no que se refere a manutenção dos tratamentos em razão do pagamento integral das faturas pela autora, e compreendendo que as demais questões se confundem com o mérito da demanda e necessitam de instrução processual, **indeferio, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência**, ressalvando a possibilidade de nova análise caso surjam fatos novos que demonstrem risco iminente e concreto de nova paralisação dos serviços essenciais aos beneficiários. O feito prosseguirá com a instrução para a devida apuração dos fatos controvertidos."

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o pagamento das notas fiscais não afasta a urgência, a qual se converteu em "urgência social", a fim de proteger os beneficiários de futuras ameaças e garantir a manutenção do tratamento sob fiscalização. Aponta fortes indícios de fraude e cobrança indevida e defende que a decisão agravada premia a conduta abusiva da clínica.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que a Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que persistem os motivos para a sua concessão. A operadora de saúde alega irregularidades graves na prestação dos serviços pela Agravada, enquanto a clínica defende a lisura de seus procedimentos.

O ponto central para a análise da urgência, contudo, é que a própria Agravante, visando garantir a continuidade dos serviços aos seus beneficiários, realizou o pagamento integral do valor contestado (R\$ 324.497,95). Tal ato, embora meritório do ponto de vista da proteção ao paciente, esvaziou o *periculum in mora*, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. O risco iminente de suspensão do tratamento, que seria o dano grave e de difícil reparação a ser evitado,

não mais subsiste.

Digo isso com base na seguinte norma jurídica: o artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da tutela de urgência, a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano (*periculum in mora*). A ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso em tela, além do esvaziamento do perigo da demora, a probabilidade do direito também não se apresenta de forma inequívoca. As alegações de fraude e cobrança indevida constituem matéria fática controversa, que demanda ampla dilação probatória para sua elucidação, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária, típica deste momento processual.

A jurisprudência deste e de outros tribunais é firme em não conceder a tutela de urgência quando ausentes seus pressupostos legais e quando a matéria exigir maior instrução. Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DISCUSSÃO QUE, ADEMAIS, DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-PR - 80574920248160000 Guarapuava JurisprudênciaAcórdãopublicado em 26/08/2024

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000181399692001 MG JurisprudênciaAcórdãopublicado em 20/03/2019

Dessa forma, a decisão do juízo *a quo* foi acertada ao indeferir o pedido liminar, pois, com o pagamento efetuado, a discussão se deslocou para o mérito da causa – a apuração da legalidade das cobranças e a eventual restituição de valores –, o que deverá ser resolvido após a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e nego PROVIMENTO** ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** OU **AGRAVO INTERNO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ.**

P.R.I.C.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora